

1501113-09.2022.8.26.0368

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gilson Miguel Gomes da Silva

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2069388/2022 - DEL.POL.MONTE ALTO,

23565656 - DEL.POL.MONTE ALTO, 2069388 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS JARDIM

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Gilson Miguel Gomes da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

1ª Vara

Praça da Bandeira, nº 17, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501113-09.2022.8.26.0368 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501113-09.2022.8.26.0368

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2069388/2022 - DEL.POL.MONTE ALTO,

23565656 - DEL.POL.MONTE ALTO, 2069388 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS JARDIM

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva

Vistos.

MARCUS VINICIUS JARDIM, qualificado às fls. 58, está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, acusado de, no dia 11 de dezembro de 2021, na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 64, São Guilherme, nesta Cidade e Comarca de Monte Alto-SP, durante o repouso noturno, agindo em concurso de agentes, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, um esticador hidráulico, uma caixa de macho, uma

máquina de spot, cinco furadeiras elétricas, uma lixadeira, um macaco mecânico, uma extensão, fios e 40 (quarenta) quilos de arame farpado, avaliados indiretamente em R\$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação de fls. 66/67, objetos estes pertencentes à José Carlos Fisnack.

Recebida a denúncia (fls. 102/103), o acusado foi devidamente citado (fl. 122) e, através de sua Defensora, apresentou resposta escrita à acusação inicial (fls. 128/134).

Indeferida a absolvição sumária e mantida a denúncia (fl. 139).

Durante a instrução probatória, foi ouvida a vítima (fls. 163/167). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 168/172).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu que seja julgada procedente a pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia ofertada, a fim de que o acusado seja condenado no crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I e IV, do Código Penal. (fls. 177/180).

A defesa requereu a absolvição do acusado, uma vez que o laudo pericial não encontrou vestígios do fato criminoso, pugnou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo". (fls. 184/189).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Isto porque a autoria restou duvidosa.

Em Juízo, o acusado MARCUS afirmou que: "Não, senhor. Eu não tinha nem ciência disso, nunca passou na minha cabeça isso. Esse senhor mesmo, eu não conheço ele". Disse, ademais, no tocante às imagens das câmeras de segurança de fls. 40/42 dos autos que: "de fato não sou eu, senhor. De fato não sou eu, não. Eu não tenho nem ciência disso daí. Veio o papel desse processo esses dias, mas de fato não é eu, senhor." (fls. 168/172).

Em Juízo, a vítima José Carlos narrou: "Ah, assaltaram, arrombaram o portão da minha oficina e levaram todas as minhas ferramentas de lá da oficina. O que deu para levar, né, levaram tudo embora." afirmou, ademais, que através das imagens das câmeras de segurança, no dia dos fatos, "pegou, pegou as imagens, pegou eles mexendo no barracão de cima, tentando assaltar ali. Aí o alarme disparou, sendo que eles saíram dali e desceram para a minha oficina." Ressaltou, em relação à autoria, que: "certeza absoluta eu não tenho, mas eu tenho certeza que foi ele pelo jeito de ele andar e pelo jeito de ele correr de mim, que ele me via e cortava a volta, né? Ele tinha medo de mim". Informou, outrossim, que os objetos que foram furtados não foram ressarcidos. (fls. 163/167).

Pois bem.

Ocorre que, durante todo o curso da instrução criminal, se verificou que não foram reunidos elementos suficientes que pudessem ensejar, com segurança, um decreto condenatório contra o réu MARCUS VINICIUS JARDIM.

Não se apurou elementos seguros de que o acusado tenha, de fato, efetuado o furto, conforme descrito na peça vestibular. Conforme as imagens das câmeras de segurança, juntadas com o Laudo Pericial de fls. 40/42 dos autos, não se pode afirmar - extreme de dúvidas -, que tenha sido o réu Marcus quem aparece nas imagens, dada a má qualidade, bem como a distância que tais aparelhos se encontravam do local dos fatos, haja vista que as câmeras de segurança que captaram as imagens não estavam instaladas no estabelecimento no qual fora praticado o furto.

Noutro aspecto, cumpre ressaltar, pelo que se extrai do depoimento judicial da vítima, o próprio estabelecimento comercial não possuía câmeras de segurança no dia dos fatos e que se utilizou das imagens gravadas no estabelecimento distante cerca de uma quadra (fl. 164).

As imagens não são claras, ou seja, não evidenciam a participação do réu e nem é possível identificá-lo.

A própria vítima não demonstrou certeza absoluta em Juízo acerca da real autoria do crime pelo réu, pois afirmou:

a. Eu mais ou menos conheci uma pessoa, que deu para reconhecer (fl. 164);

b. ... certeza absoluta eu não tenho, mas eu tenho certeza que foi ele pelo jeito

de ele andar e pelo jeito de ele correr de mim (fl. 166);

c. ... MP: O senhor teve alguma dúvida no reconhecimento dele ou estava boa a imagem?

DECLARANTE: A imagem estava mais ou menos, mas dava para reconhecer ele, sim. (grifei);

JUIZ: Essas imagens que o senhor diz das câmeras, essas câmeras pertenciam ao senhor ou ao seu vizinho?

DECLARANTE: Era do meu vizinho, era do barracão de cima, fica um quarteirão para cima (fl. 166).

JUIZ: Esse seu vizinho, quando ele pegou as imagens, o senhor sabe se ele também reconheceu o Jardim como o autor lá do furto?

DECLARANTE: É, parecia, até os polícia falaram que era um tal de "Baianinho", que é esse daí, que tinha o apelido de "Baianinho" (fl. 167).

Destes trechos exemplificativos, se revela possível que a vítima tenha sido influenciada na identificação do réu como autor do crime, porque já o conhecia antes dos fatos e sabe algo dos maus antecedentes do acusado, além de ter ouvido os policiais "uniformizados" comentarem que as imagens demonstravam que o imputado era o autor do delito.

Observa-se o péssimo trabalho policial em geral na apuração dos fatos. Por primeiro, supostamente, policiais uniformizados - aliás, sequer constam nos autos -, teriam comentado sobre a autoria delitiva perante a vítima, sem observarem o procedimento de reconhecimento, por analogia, previsto no CPP; segundo, os fatos se deram no dia 11/12/2021 e somente foram registrados na data de 15/12/2021, sem qualquer esclarecimento sobre o porquê dessa demora (fls. 02/04); terceiro, somente em 22/07/2022 (sete meses após os fatos) é que a perícia compareceu no local dos fatos para tentar encontrar algum vestígio do crime, o que restou infrutífero, embora se tenha apontado o rompimento do obstáculo, por se ouvir dizer da vítima e não como produto de trabalho técnico (fl. 64); quarto, as imagens extraídas pela perícia a respeito dos autores do crime se mostram imprestáveis, pois não possuem nitidez alguma para se indicar o réu presente no dia dos fatos; quinto, o acusado teria sido reconhecido pela vítima através das referidas imagens, além de ter sido sugestionado por policiais (acima já mencionado), sem que nenhum agente policial ou perito tenha comparado as imagens e afirmado, categoricamente, que o réu era a pessoa nelas retratadas; sexto, o Delegado, em seu relatório, também, o MP em suas alegações finais, afirmaram que o réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório policial, mas não há qualquer documento no inquérito que confirme isso e, pior, incumbido o MP, por ocasião da audiência de instrução, a juntar tal documento, não só deixou de realizar, como também permaneceu em estarrecedor silêncio a tal respeito; sétima, a vítima disse que deixaram corote de pinga no local e outros materiais no local dos fatos, mas nenhuma apreensão e submissão a exame pericial, a fim de se localizar alguma impressão digital fora realizada, nem se justificou a ausência dessa medida; oitava e não última falha, não houve qualquer representação da Autoridade Policial para proceder a busca e apreensão domiciliar na residência do réu, com o fito de se apreender as roupas, bonés e outras peças que demonstrassem serem pertencentes ao acusado, conforme se constata nas imagens tiradas das câmeras de segurança.

Ademais, a acusação não arrolou os investigadores responsáveis pela apuração criminal para prestarem depoimento e esclarecerem os fatos, especialmente, a forma que teriam identificado o réu.

A par disso, tenho que tal conjunto restou frágil para prolação de um édito condenatório, sempre respeitando o entendimento diverso.

Salienta-se, através das imagens das câmeras de segurança e depoimentos prestados, não há como se obter certeza absoluta da participação do réu na prática do crime em testilha, a ponto de merecer o édito condenatório, pelo que se extrai de toda prova colacionada aos autos.

De tal maneira, o que se tem a respeito do caso, concretamente, é a falta da certeza absoluta sobre ter o acusado, efetivamente, participado do crime de furto em concurso de agentes.

Conquanto seja até possível que tenha havido participação, conforme descrito na

peça vestibular acusatória, a prova produzida, como se percebe, não oferece consistência satisfatória para que se possa condená-lo sem margem de erro.

Não se conseguiu, por fim, produzir provas conclusivas, o que impõe a observância, in casu, do princípio in dubio pro reo.

A manutenção da condenação lastreada somente nas provas encontradas nos autos mostra-se decisão fadada a afrontar o princípio da presunção de não culpa.

Assim, diante da ausência de elementos de convicção, entendo de rigor a absolvição, até mesmo porque "deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6a. Câm., Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI).

É cediço que o magistrado deve pautar a sua atuação no livre convencimento, entretanto, deve existir nos autos provas que indiquem a certeza da autoria e materialidade do delito, caso contrário deverá incidir o princípio do "in dubio pro reo". Nesse sentido, oportuno o esclarecimento de Carrara:

"No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza... não bastando a alta probabilidade..., sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio" (In Prova Penal - Editora Aide - pág. 152).

O direito penal exige certeza para amparar o decreto condenatório, o que não foi obtido no caso concreto, ressalto, na minha perspectiva.

A jurisprudência é vastamente pacífica de que as provas realizadas na fase inquisitiva só são aptas a embasar um decreto condenatório, quando comprovadas em Juízo, de forma a se mostrarem em harmonia com os demais elementos probatórios colacionados nos autos.

Princípio norteador do processo penal, bem como a garantia constitucional do estado de inocência.

Nesse sentido:

No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. "Condenação exige certeza, não bastando a alta probabilidade, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio". (RT 619/267).

Em matéria criminal, a prova deve ser límpida; qualquer dúvida dever vir a favor do imputado, porque temerária a condenação alicerçada em elementos eivados de incertezas (RT 523/375).

Uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza (RT 529/367).

Dessa forma a absolvição se mostra a medida mais salutar no caso em comento, diante da fragilidade do contexto probatório, quanto à perpetração de tal delito de lesão corporal descrito na peça vestibular acusatória, salientando, ainda, a aplicação do corolário princípio in dubio pro reo.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu MARCUS VINICIUS JARDIM, qualificado nos autos, de estar incurso nas penalidades contidas no no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, procedam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Monte Alto, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA